

8 부 9 화 — 「법안의 최종 완성」 (Окончательное завершение законов)

등장인물: 알렉세이 “료샤” 오를로프(대통령) / 이리나 올레고브나 마르첸코(대통령 행정실장) / 아나톨리 빅토로비치 그레벤시코프(정치 참모, “작은 망치”) / 나스타·베트로프·베니아민(의회 방청석, 언급만) / 키릴·이줄다·다리아(언급만)

배경: 8 화에서 키릴이 세상을 떠난 지 약 일주일 뒤. 그가 숨진 금요일에 헌법재판소는 이리나의 직책을 ‘한계를 법률로 정하라’는 조건부로 인정했다. 권력 분산·사법부 독립·기록 공개, 그리고 ‘대통령 임기 4 년, 연속 2 회까지’의 재확인을 담은 「Пределы власти」 패키지의 최종 표결 전날 밤과 당일, 그리고 다음 날 저녁의 서명. 료샤는 시행 유예 없이 즉시 적용을 고수하고, 재적 3 분의 2(300 표)를 놓고 마지막 진통을 겪는다.

장면 1 — 대통령 집무실, 표결 전날 밤 — 마지막 조항, 296 표

Ирина: (*откладывая карандаш*) Двести четырнадцать страниц. Я перечитала три раза и нашла две запятые. Кто-то в комиссии работал слишком хорошо.

Лёша: Лучший комплимент закону: в нём нечего править, кроме запятых.

Гребенщиков: (*не отрываясь от телефона*) Править есть что. Просто поздно. Голосование завтра в одиннадцать.

Лёша: Где мы сейчас?

Гребенщиков: Нужно триста голосов. У нас двести девяносто шесть. Двести девяносто восемь, если группа регионалов не передумает в последнюю минуту.

Ирина: От двух до четырёх голосов.

Гребенщиков: Или ни одного, если не повезёт.

Лёша: Что говорят колеблющиеся?

Гребенщиков: То же, что весной. «Мы за принцип, но не за срок». Хотят отсрочки.

Ирина: Отсрочки?

Гребенщиков: (*усмехнувшись*) Чтобы закон вступил в силу после окончания вашего срока. Забавно, Алексей Николаевич: они предлагают ровно то, что я предлагал вам в первый же день.

Лёша: Вы были бы им хорошим адвокатом.

Гребенщиков: Я был бы им хорошим адвокатом и плохим человеком. Пришлось выбирать.

Ирина: Что вы ответили?

Гребенщиков: Что отсрочки не будет. Что президент подпишет закон, который начнёт действовать на него с первой минуты. Они сказали: тогда не хватит голосов. Я сказал: посмотрим.

Лёша: *(тихо)* Анатолий Викторович, вы изменились.

Гребенщиков: Возраст. *(Пауза.)* И Кирилл Андреевич. Не берите на себя обе причины.

Ирина: *(мягко)* Не будем.

장면 2 — 같은 밤 — 세 개의 기둥과 ‘키릴 수정안’

Гребенщиков: Раз уж не спим, пройдемся по тексту так, как его завтра будут читать: по-простому. Что мы, в сущности, делаем?

Ирина: Три вещи. Первая — разделяем власть. Вторая — защищаем суд. Третья — обязываем помнить.

Лёша: Начнём с первой.

Ирина: Чрезвычайный указ действует не более тридцати дней без подтверждения парламента. Совет кризисных решений из закона переходит в конституционный текст. Стоп-кран Аппарата закреплён не указом, а законом — как и потребовал Конституционный суд.

Гребенщиков: В пятницу — в тот же день, когда Кирилла Андреевича не стало, — суд признал должность допустимой, но потребовал закрепить границы законом. По сути, выдал нам домашнее задание.

Лёша: Он бы сказал, что суд просто прочёл архив.

Ирина: Выборы нельзя перенести указом. Только при объявленной войне и только решением Конституционного суда.

Лёша: С этого пункта всё и началось. С той недели, когда мы обсуждали перенос.

Ирина: И к этому пункту — механизм, а не только слова. Я нарочно перечитала Конституцию тридцать шестого года. Декабрь тридцать шестого: всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, неприкосновенность личности, свобода слова и печати. Статьи были безупречны.

Гребенщиков: А через год — тридцать седьмой.

Ирина: Именно. Арест — только «по постановлению суда или с санкции прокурора», это цитата. А приговоры в тридцать седьмом выносили «тройки», которых в тексте Конституции не было вообще. И выборы в декабре тридцать седьмого прошли точно по графику — с одним кандидатом в бюллетене. Статьи были. Механизма не было.

Лёша: Ирина, вы сравниваете нас с тем временем?

Ирина: Нет. Я сравниваю тексты. Тот текст был не хуже нашего. Разница в том, что у каждой нашей статьи есть замок: кто проверяет, в какой срок и что происходит, если проверка не состоялась. Мы пишем не статьи, а замки.

Гребенщиков: Замки, между прочим, тоже вскрывают.

Ирина: Вскрывают. Но вскрытый замок видно. А красивую статью без замка даже трогать не нужно — она просто висит на стене.

Ирина: И рядом — строка, которую мы не придумывали, а только повторили: «Срок президентских полномочий — четыре года, не более двух сроков подряд». В конституции она стоит с первого срока. Теперь её нельзя будет изменить иначе как через всенародное голосование — и никогда для того, кто сидит в кресле.

Лёша: Значит, меньше чем через три года меня здесь не будет. Не по моей доброй воле, а по закону. Так и должно быть.

Гребенщиков: Колеблющиеся, между прочим, этой строки боялись больше всего. Им казалось, что вы попросите её «уточнить».

Лёша: Пусть теперь боятся того, кто попросит после меня.

Ирина: Пресса: издание нельзя закрыть без судебного решения. Ни один орган не вправе давить на редакцию административно.

Лёша: Имени Дарьи в тексте нет. Но в комментарии комиссии оно есть.

Ирина: Вторая часть — суд. Судей назначает Высший совет судей, а не президент. Президенту остаётся удостоверить решение, а отказать он вправе только письменно, с объяснением, которое публикуется в архиве. Отстранить судью можно лишь решением судебной коллегии в открытом заседании.

Гребенщиков: И бюджет судов — отдельной строкой, которую нельзя сократить указом. Из-за этого было больше всего споров с министрами финансов. Они не любят, когда деньги нельзя двигать.

Лёша: Судья, который ждёт чьего-то звонка. Я думал о нём, когда мы начинали. Теперь ему звонить некому.

Ирина: Третья часть — память. Каждое решение высших должностных лиц — с причиной, записанной словами — идёт в публичный архив. Не через сорок лет по закону о секретности, а в срок: тридцать, девяносто или триста шестьдесят дней, в зависимости от категории.

Гребенщиков: Плюс запрет «устных указаний» по вопросам, которые по закону требуют письменных решений. Идея Вениамина Олеговича. Он назвал её так: «Не бывает решений без бумаги».

Лёша: Он прав. Изольда Тимофеевна гордилась бы.

Ирина: Есть ещё статья, которую я хотела внести в последний момент. Не от комиссии — от меня.

Лёша: Слушаю.

Ирина: Тот, кто добровольно и полностью раскрыл свою ошибку до разоблачения, не может быть лишён права работать только на этом основании. Иначе честность превращается в приглашение к отставке.

Гребенщиков: *(после паузы)* Юристы назовут это «поправкой Кирилла».

Лёша: Пусть называют. Он бы возразил, а потом согласился. Впишите.

Ирина: Уже вписано. Без названия. Название — дело потомков.

Гребенщиков: Скажу за вас то, что вы всё равно скажете. Закон не необратим. Отменить его можно тем же большинством, которым мы принимаем. Но отмена требует публичного заседания, письменных причин и трёх месяцев ожидания. Чтобы отменить, придётся смотреть людям в глаза.

Лёша: Вот вся необратимость, на которую можно рассчитывать.

Ирина: Хорошо сказано. Запишите.

Лёша: В этом кабинете так много записывают.

장면 3 — 같은 밤, 새벽 무렵 — 투르게네프의 밤

Ирина: *(после паузы)* А если завтра не хватит?

Лёша: Тогда пройдем через это ещё раз.

Ирина: Через полгода? Через год? Мы столько раз откладывали.

Лёша: Не хватит — не значит проиграли. Значит, ещё не убедили. Разница только в сроке.

Гребенщиков: Красивая позиция человека, у которого есть время.

Лёша: У нас его меньше, чем кажется. *(Пауза.)* Знаете, что я делаю в такие ночи? Перечитываю Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины...» Он обращался к русскому языку. А я слышу в этом обращение к людям, которые на нём говорят.

Гребенщиков: Тургенев — это хорошо. Но я предпочёл бы ещё два голоса.

Ирина: Можно мне сказать, что я думаю об этих голосах?

Лёша: Конечно.

Ирина: Мы сделали всё, что можно было сделать честно. Остальное — их совесть. Мы не можем голосовать за них. И не должны.

Гребенщиков: Совесть у депутатов — товар редкий.

Ирина: И всё же существует. Кирилл Андреевич это доказал.

Лёша: *(тихо)* Доказал.

Гребенщиков: *(долго молчит, затем)* Знаете, что мучает меня больше всего? Двадцать лет я считал голоса и не считал причин. Голосовали, потому что сильнее боялись, потому что выгодно, потому что позвонили. Я знал, как их получить. А теперь мы ждём голосов, полученных иначе, и я не знаю, как их считать.

Ирина: А как считают честные?

Гребенщиков: Не считают. Ждут.

Лёша: Тогда подождём вместе.

장면 4 — 대통령 집무실, 표결 당일(의회 전화 중계) — 20 분 휴회와 302 표

Гребенщиков: *(у телефона)* Голосование началось. Зал полон. Регионалы на местах.

Ирина: Кто уже проголосовал?

Гребенщиков: Пока никто. Считаем по лицам.

Лёша: Профессиональная привычка?

Гребенщиков: Привычка человека, который слишком долго стоял сзади.

Ирина: Анастасия Дмитриевна звонила утром. Спрашивала, можно ли ей быть в галерее.

Лёша: Конечно. Кто с ней?

Гребенщиков: Ветров и Вениамин Олегович. Сидят с утра, на коленях — чёрная папка. Никто не знает, что в ней, и никто не спрашивает.

Лёша: Пусть сидят. Это и их закон.

Ирина: Она так и сказала: «Я хочу видеть, как он станет законом».

Гребенщиков: *(послушав трубку)* Первый подсчёт. Двести девяносто восемь.

Ирина: Двух не хватает.

Гребенщиков: Регионалы просят перерыв на двадцать минут.

Ирина: Что это значит?

Гребенщиков: Либо торгуются, либо мучаются. По лицам — второе. Но я мог ошибиться.

Лёша: Не звоните им.

Гребенщиков: И не собираюсь. Обещал.

Лёша: *(тихо, Ирине)* Пока ждём, вспомнилось. Кирилл Андреевич однажды сказал: «Служба должна быть сильнее меня». Я тогда подумал, что это о нём. А теперь думаю: закон должен быть сильнее меня.

Ирина: И сильнее меня.

Гребенщиков: И сильнее всех, кто придёт дальше. *(Меняясь в лице.)* Подождите. Мне пишут.

Гребенщиков: *(читая с экрана)* Председатель фракции регионалов. Трое выйдут голосовать «за». Условие: чтобы им не приписывали сделок.

Ирина: Каких сделок?

Гребенщиков: Боятся, что скажут — продались. Просят публично зафиксировать, что они ничего не просили и ничего не получали.

Лёша: Зафиксируйте. Реестр обращений открыт. Пусть все видят, что они ничего не просили.

Гребенщиков: *(после паузы)* Ещё одно. Депутат от бывшей коалиции просит слова. Хочет объявить, что меняет решение.

Ирина: Она подписывала обращение против Кирилла Андреевича. Я помню список.

Гребенщиков: *(поднося трубку, чтобы слышали)* «Я подписала обращение против человека, о котором ничего не знала. Он сам рассказал о себе больше, чем я узнала бы за десять лет. Я не спала три ночи. Я голосую „за“».

Ирина: *(после паузы)* Вот и всё, что нужно, чтобы менять страну. Человек, сказавший вслух: «Я ошибалась».

Гребенщиков: Считаем... *(Пауза.)* Триста два.

Лёша: *(тихо)* Триста два.

Гребенщиков: Нижняя палата приняла. Верхняя — завтра. Там запас есть.

Ирина: Не верю.

Лёша: Верьте. *(Помолчав.)* Если бы Кирилл Андреевич был здесь, он бы сказал: «Это ещё не победа. Это просто отчёт».

Гребенщиков: Не сказал бы. Он молча взял бы чай. Изольда Тимофеевна научила его пить чай именно в такие минуты.

장면 5 — 대통령 집무실, 다음 날 저녁 — 서명, 공개 문서고 2 번

Гребенщиков: *(входя с папкой, на следующий вечер)* Верхняя палата проголосовала. Закон ждёт подписи.

Лёша: *(взяв ручку, но не подписывая)* Странно. Впервые за все эти годы я ставлю подпись под текстом, который делает мою подпись менее значимой.

Ирина: Вы говорили то же об указе о комиссии.

Лёша: Тот был указом. А это закон. Указ можно отменить утром, а закон — только при свидетелях.

Гребенщиков: Первый экземпляр — в архив. По новой норме.

Лёша: *(подписывая)* Тогда пусть ляжет в архив под номером...

Гребенщиков: Под номером один — докладная Ветрова. Мы договорились. Ваш закон будет вторым.

Лёша: Пусть лежат рядом. Докладная человека, которого не слушали, и закон, который теперь обязывает слушать.

Лёша: «Рукописи не горят». Я всегда думал, что это о писателях. Сегодня понял — об архивах. Всё, что записано и открыто, невозможно сжечь. Даже если однажды закон отменяют, эту запись отменить нельзя.

Ирина: И этого достаточно?

Лёша: Достаточно, чтобы следующему пришлось помнить. Недостаточно, чтобы он не мог забыть. Второе не в нашей власти.

Гребенщиков: *(после паузы)* Алексей Николаевич, скажу честно. Несколько лет назад я назвал бы вас наивным. Сегодня называю человеком, который был прав. Не в политике — в порядке действий.

Лёша: В каком порядке?

Гребенщиков: Сначала надо было измениться самому. Я думал — сначала выиграть. Ошибался.

Ирина: Он не менялся. Он просто перестал притворяться, что не хочет.

Лёша: *(улыбаясь)* Ирина, вы, как всегда, точнее всех.

Гребенщиков: *(закрывая папку)* Теперь следующий вопрос. Он у всех на языке, а вам давно известен. Кто пойдёт по этой дороге дальше?

Лёша: *(не глядя на Ирину)* Не сегодня, Анатолий Викторович.

Ирина: *(тихо)* Почему не сегодня?

Лёша: Сегодня мы подписали закон. Пусть он поживёт сам по себе — год, а то и больше. Разговор о вас — когда придёт время, а не когда о нём шепчутся в коридорах.

Ирина: *(с улыбкой)* «Нам нужно поговорить — но потом». Екатерина Ивановна предупреждала: вы так говорите и перед хорошими новостями, и перед плохими.

Лёша: *(улыбаясь)* Катя всё запоминает.

Гребенщиков: Я, пожалуй, оставлю вас. Мне нужно пересчитать голоса. Привычка.

Лёша: Пересчитайте. Только в этот раз — не причины, а лица.

Гребенщиков: (в дверях) Впервые за много лет — с удовольствием.

핵심 문학 인용

Тургенев, «Русский язык» («Стихотворения в прозе», 1882): «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины» — 한국어 해설: 표결 전날 밤, 표가 모자랄지 모른다는 불안 속에서 료샤가 이런 밤마다 다시 읽는다며 첫 구절을 꺼낸다. 원문은 러시아어에 바치는 시이지만 료샤는 ‘그 언어로 말하는 사람들’에게 하는 호소로 읽고, 그레벤시코프는 “투르게네프도 좋지만 두 표가 더 좋다”고 받는다 (장면 3).

Булгаков, «Мастер и Маргарита» (Воланд, гл. 24): «Рукописи не горят» — 한국어 해설: 이미 관용구가 된 볼란드의 말. 법이 훗날 폐지되더라도 공개 문서고에 남은 기록은 지울 수 없다는 뜻으로, 서명 장면에서 료샤가 ‘되돌릴 수 없음’의 진짜 의미를 ‘잊기 어렵게 만드는 것’으로 정리한다 (장면 5).

[9 화 끝 — 다음 화 예고: 「이줄다를 기리며」, 문서고의 추모의 밤. 나스타와 베니아민이 이줄다의 카드 색인 여백 메모를 해독하고, 료샤가 어머니가 챙겨 준 차를 들고 찾아온다.]